



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/14

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בעניין:

נציגות הבית המשותף, רחוב ש"י עגנון 35 ב', הרצלייה
באמצעות חברת הנציגות הגב' דליה הייסר
ע"י ב"כ עו"ד אירית דרדיק
ת.ד. 548, כפר סבא מיקוד 44104
טל: 077-5101001, פקס: 09-7401175

התובעת

- נ ג ד -

1. תירס כהן רחל

2. מורן כהן

מרחוב ש"י עגנון 35 ב'2 הרצלייה

הנתבעות

פ ס ק - ד י ן

1. עניינה של התביעה להורות לנתבעות לשלם את חלקן בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית שברחוב עגנון 35, הרצלייה הידוע כגוש 6536 בגוש 841 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף").
2. בהתאם למסמכי הבית המשותף, לבית 3 כניסות.
3. התובעת היא נציגות הבית של כניסה ב' של הבית המשותף.
4. התביעה הוגשה מלכתחילה כנגד הנתבעת 1, אשר הייתה בעלת דירה בבית בחלק מהתקופה הרלבנטית לכתב התביעה. לאחר שהנתבעת 1 טענה בכתב הגנתה כי מכרה את דירתה לבתה, היא הנתבעת 2, ובהינתן כי תקופת החוב נשוא התביעה, נגעה אף לתקופה שלאחר מכירת הדירה, כאמור, הוריתי בהחלטתי מיום 22.9.14 על צירופה של הנתבעת 2 להליך.
5. לטענת התביעה, חרף פניות וחוזרות, לא שילמו הנתבעות, בתקופה בה הייתה הדירה בבעלותן, את חלקן בהוצאות לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית הכוללות הוצאות שוטפות וכן הוצאות בגין ביצוע עבודות לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית בסכום כולל של 7,012 ₪.
6. טענות ההגנה של הנתבעת 1 יפורטו להלן בתמצית: מעולם לא התקיימו בחירות לנציגות הבית, והגב' דליה הייסר מינתה עצמה לתפקיד בלא שנבחרה כדן; גב' הייסר מנהלת את נציגות הבית באופן שאינו תקין ומנוגד לדין, בין היתר: גבתה כספים ללא מתן קבלות, הפקידה, ככל הנראה, כספים לחשבונה הפרטי, לא ניהלה את קופת הנציגות בשקיפות; לא פתחה חשבון בנק לקופת הנציגות, דרשה כסף במזומן בלבד לא התקינה תאורה חיצונית, לא פעלה לתחזוקתו התקינה של מקלט הבית, הוציאה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/14

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

סכומי כסף גבוהים ומיותרים; הנתבעת 1 שילמה את מלוא חובותיה ואף מעבר לכך; חלוקת ההוצאות בין בעלי הדירות בבית נעשתה באופן שיווני על אף ששטחן של הדירות אינו זהה, וזאת בניגוד לדין; חלקה של הנתבעת 1 בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית אמור היה להיות נמוך יותר בהינתן כי שתי דירות בבית ביצעו הרחבה כך ששטח דירתן גדול משטח דירת הנתבעת. משכך, הסכומים שנגבו מהנתבעת 1 גבוהים באופן משמעותי מהנדרש ממנה לשלם על פי דין, ומשכך התבקש להורות על השבת הסכומים שנגבו ביתר לידי הנתבעת 1.

7. בכתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבעת 2 נטען בתמצית כדלקמן: הנתבעת 1 שילמה לתובעת סך של 400 ₪ עבור הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית לתקופה שמחודש אפריל ועד לחודש יולי, 2012 והנתבעת 2 שילמה לתובעת סך של 1,250 ₪ עבור חלקה בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית לשנת 2014. עוד נטען, כי בתשלום, האמור, הוסדר סכום החוב שנתבע, ולפיכך התבקש להורות על מחיקת התביעה; אף מהנתבעת 2 נגבו כספים בגין תחזוקת הרכוש המשותף של הבית באופן הגבוה משמעותית מהנדרש ממנה לשלם על פי דין, ומשכך התבקש להורות על השבת הסכומים שנגבו ממנה ביתר.

8. בתיק הוגשו ראיות ונשמעו עדי הצדדים. כן הוגשו סיכומים ע"י כל אחד מהצדדים.

דין והכרעה

האם התובעת היא הנציגות המוסמכת של כניסה ב' של הבית?

9. חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") אינו מכיר מצב של העדר נציגות. לכן, על הטוען כי הנציגות התובעת אינה הנציגות החוקית, עליו הנטל להוכיח קיומה של נציגות חוקית בה הוא מכיר וכלפיה הוא ממלא את חובותיו כבעל דירה, לדוגמא, תשלום חלקו בהוצאות לתחזוקת הרכוש המשותף. במקרה שלפני לא רק שהנתבעות לא הרימו נטל זה, אלא שהוכחו היפוכם של דברים.

10. הגב' הייסר העידה מטעם התובעת כי שימשה חברת נציגות בתקופה הרלבנטית לכתב התביעה (פרוטוקול מיום 1.2.15, עמ' 5, שורות 21-22). כן הציגה דוחות הכנסות/הוצאות לשנים 2010-2014 המפרטים את התשלומים שהתקבלו בקופת הנציגות בשנים אלה ע"י בעלי דירות בבית (צורף כנספח ב' לכתב התביעה, ויש לראותו כחלק מתצהיר עדות ראשית מטעמה של גב' הייסר בהתאם להצהרתה בפרוטוקול מיום 1.2.15, עמ' 5, שורות 17-18 וכן פנקסי קבלות ת'2 ו – ת'3). עדותה זו של הגב' הייסר הייתה אמינה עלי ולא נסתרה.

11. לא זו אף זו, הנתבעת 1 טענה כי נהגה לשלם את מיסי ועד הבית לגב' הייסר וכי הפסיקה לעשות כן, מאחר וגב' הייסר, כך לטענתה, הפסיקה ליתן לה קבלות בגין התשלום (פרוטוקול מיום 1.2.15, עמ' 6, שורות 5-12). האמור לעיל אינו עולה בקנה אחד עם טענתה כי הגב' הייסר לא נבחרה כדין לנציגות.

12. נוכח כל האמור לעיל, מצאתי לדחות את טענות הנתבעות להעדר חוקיותה של הנציגות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/14

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

החוב הנטען

13. סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע כי כל בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות החזקת וניהול הרכוש המשותף בהתאם ליחס שטח דירתו אל כלל שטחי הדירות זולת אם נקבע בתקנון שיעור-השתתפות אחר.

14. סעיפים 5 (א) – (ב) לתקנון המוסכם החל על הבית קובעים כדלקמן:

**“(א) כל חלקי הרכוש המשותף שבתחום כל כניסה יהיו צמודים לדירות שבאותה כניסה בלבד, למעט הקרקע שתישאר כרכוש משותף של כל הבית.
(ב) הוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף שהוצמד כאמור, יחולו על בעלי הדירות שבאותה כניסה על פי יחס שטח רצפת דירתם אל השטח של כל הדירות באותה כניסה.”**

15. לבית, כאמור 3 כניסות. דירת הנתבעות מצויה בכניסה ב' של בית. בכניסה זו 6 דירות. בהתאם לנסח המקרקעין שטחן של כל אחת מהדירות בכניסה ב', כמו גם דירת הנתבעות הוא 74.9 מ"ר. המסקנה המתבקשת מכך היא כי על בעלי הדירות באותה כניסה לשלם את הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף באופן שווה.

16. בכתב התביעה נטען כי גובה התשלום החודשי עבור הוצאות תחזוקת הבית השוטפות לכל אחת מדירות הבית כמו גם דירת הנתבעות לתקופה נשוא התביעה הוא כדלקמן: בשנת 2010-150 ₪ לחודש ובשנים שבין 2011 לשנת 2014 (כולל) – 100 ₪ לחודש.

17. תימוכין לסכומים הנטענים מצאתי בעדותה של גב' הייסר (פרוטוקול מיום 1.2.15, עמ' 5, שורות 17-23. גב' הייסר אמנם העידה כי בשנת 2010 נגבו 100 ₪ כדמי וועד ובשנת 2011 נגבו 150 ₪ כדמי וועד, בעוד שבכתב התביעה נכתב ההפך: שנת 2010 – 150 ₪ ושנת 2011 – 100 ₪. עם זאת, בחישוב סה"כ החוב הכולל שנים אלה במלואן – אין לשוני זה כל משמעות מעשית באשר בחישוב סך כל הסכום, מדובר בסכום זהה).

18. עוד העידה גב' הייסר כי בשנת 2013 בוצעו עבודות לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית, וכי חלקו של כל בעל דירה, כמו גם של הנתבעות, בתשלום עבור הוצאות אלה עמד על סך של 1,112 ₪ (עמ' 5 לפרוטוקול מיום 1.2.15, שורות 30-40).

19. עדותה זו של גב' הייסר לא נסתרה, והייתה אמינה עלי.

חלקן של כל אחת מהנתבעות

20. החוב הנתבע מתייחס לתקופה שמחודש ינואר, 2010 ועד לחודש מאי, 2014 (כולל).

21. אין מחלוקת כי הנתבעת 1 הייתה בעלת דירה בתקופה שמחודש ינואר, 2010 ועד לחודש יולי, 2012 כולל וכי הנתבעת 2 היא בעלת הדירה מחודש אוגוסט 2012 ואילך.

22. הנה כי כן, חובה של הנתבעת 1 לתקופה שמחודש ינואר, 2010 ועד לחודש יולי 2012 (כולל) בגין הוצאות תחזוקת הבית השוטפות עומד על סך של 3,700 ש"ח (שנת 2010:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/14

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

12X150, שנת 2011 : 12X100, שנת 2012 (7X100). אין חולק כי הנתבעת 1 שילמה לתובעת, לאחר שהוגשה התביעה, סך של 400 ₪, ומשכך יתרת חובה עומדת על סך של 3,300 ₪.

23. אין חולק כי הנתבעת 2 שילמה את מלוא חלקה בגין הוצאות הבית השוטפות לתקופה שמחודש ינואר, 2014 ועד לחודש מאי, 2014.

24. נותר אפוא לנתבעת 2 חוב בגין הוצאות שוטפות לתקופה שמחודש אוגוסט, 2012 ועד לחודש דצמבר, 2013 בסך של 1,700 ₪ (17X100), וכן חוב בגין הוצאות ביצוע עבודות לתחזוקת הבית שבוצעו, כאמור, בשנת 2013 בסך של 1,112 ₪, ובסך הכל עומד חובה של הנתבעת 2 על סך של 2,812 ₪.

25. טענות הנתבעות כי דירות בבית ביצעו הרחבה, ושמכך חלקן בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית היה אמור להיות נמוך יותר נטענו בעלמא ולא הוכחו.

26. עוד נטענה בעלמא ולא הוכחה טענת הנתבעות כי שילמו כספים ביתר. יוטעם כי אף לו הוכחה טענה זו, ולא כך הוא הדבר, לא היה בכך כדי לזכותן בהשבה רטרואקטיבית של כספים ששולמו בהסכמתן. ראה לעניין זה בע"א (חי) 1688/00, נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' ברוך, פ"מ תשס"ב (1) 721 :

"אני מסכימה לקביעה זו של המפקחת שאין לחייב את הנציגות להחזיר לכל אחד מבעלי הדירות ששילם לפי "השיטה השוויונית" כפי שנקבעה על ידי האסיפה להחזיר לו עבור התקופה בה שילם ביתר. יש לראותו כמי שהסכים לקביעה זו כל עוד שילם על פיה. התשלום מהווה ראיה על הסכמתו לשלם ומצג כלפי הנציגות ויתר בעלי הדירות שהוא הסכים לשיטת התשלום, מצג עליו התבססה הנציגות בתכנון הוצאותיה".

ראה גם ע"א (תל-אביב – יפו) 2180/02, שר שלום שירן ואח' נ' נציגות הבית המשותף, תק – מח (2003) (2), 1895, אליו הפנתה התובעת בסיכומיה.

27. עיקר טענותיהן של הנתבעות נוגעות להתנהלות נציגות הבית. ביקורת כלפי הנציגות אינה מקנה פטור מתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף, שכן התשלום אמור לשמש להחזקה בפועל של הרכוש המשותף. בעל דירה שדעתו אינה נוחה מדרך פעילותה של הנציגות רשאי להעלות השגותיו באסיפה הכללית, ולהעמידן להחלטת כלל בעלי הדירות בבית. הנתבעות אינן רשאיות להתנות את תשלום חלקן בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, בכך שיענו דרישותיהן, שהרי אם בעל דירה יתנה את תשלום מיסי הוועד בקבלת דרישותיו לאופן החזקת הרכוש המשותף, תשרור אנרכיה בניהול הבית המשותף.

28. הלכה פסוקה היא, שאין בעל דירה רשאי להימנע מקיום חובותיו, ואין הוא זכאי להתנות את השתתפותו בהוצאות, כמובנן בסעיף 58 לחוק המקרקעין, בקיום חבות אחרת כלפיו. ראה רע"א 294/87, ד"ר שלום, עו"ד נ' נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה, ירושלים, (לא פורסם) :



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 108/14

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

"תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונית כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969".

ראה גם ע"א (ת"א) 204/79, וייזר ואח' נגד נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח - תקווה, פסקים תשמ"ד (א) 503:

"אין זיקה בין החובות, במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום, אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי תניית השירות, ולהיפך."

וגם:

ע"א (ב"ש) 1133/03, קבלו ברוך נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם); וע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נ' בית ש.א.פ. אמד חברה לניהול בע"מ ואח' (לא פורסם).

29. לפיכך, אין בביקורת הנתבעות כלפי התובעת כדי להעניק להן פטור מחובתן, על פי חוק, לשלם את חלקן בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף, והן לא היו רשאיות לעשות דין לעצמן, ולחדול מלשלם את חלקן בהוצאות אלה.

30. לאור האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה, ומורה, כי הנתבעת 1 תשלם לתובעת את מלוא חובה בסך של 3,300 ₪, וכי הנתבעת 2 תשלם לתובעת את מלוא חובה בסך של 2,812 ₪. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה, 14.5.14, ועד למועד התשלום בפועל.

31. כמו כן, אני מורה כי הנתבעת 1 תשלם לתובעת הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 2,000 ₪, וכי הנתבעת 2 תשלם לתובעת הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 1,500 ₪. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום ל' בניסן תשע"ה, 19 באפריל 2015 עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה